

Dohoda o zrušení Dodatku č. 2
k Zmluve o dielo č. 267/2024 zo dňa 16.05.2024
uzatvorená medzi nasledujúcimi účastníkmi

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Sídlo:

Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

Zastúpený:

Mgr. Viera Lea Slivková

IČO:

00 314 030

DIČ:

2020553029

Bankové spojenie:

PRIMA BANKA, a.s.

IBAN:

SK 34 5600 0000 0031 6649 9001

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina s.r.o.

Sídlo:

Školská 812/29, 013 01 Teplička nad Váhom

Zapísaný v :

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 51685/L

Zastúpená:

Gabriela Majerčíková, konateľ

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

Gabriela Majerčíková

vo veciach technických

Pavol Majerčík

IČO:

44916132

DIČ:

2022866340

IČ DPH:

SK2022866340

Bankové spojenie:

ČSOB banka a.s.

Číslo účtu:

SK74 7500 0000 0040 2981 3177

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj „Účastníci dohody“ alebo „Zmluvné strany“)

ČI. I. PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.05.2024 Zmluvu o dielo 267/2024, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo (stavebné úpravy – práce) k rozšíreniu kapacít Materskej školy v Hornom

Vadičove podľa projektovej dokumentácie a Technickej správy tvoriacej Prílohu č.3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality.

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.04.2025 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 267/2024 zo dňa 16.05.2024 (ďalej iba „Dodatok č. 2“), ktorého predmetom je zmena čísla účtu Zhotoviteľa, z dôvodu využitia služby faktoringu od spoločnosti Bibby Factoring Slovakia, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava.

ČI. II. PREDMET DOHODY

1. Predmetom Dohody je zrušenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 267/2024 zo dňa 16.05.2024, a to s účinkami ex tune, t.j. od počiatku ku dňu nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zrušením Dodatku č. 2 podľa tohto článku bod 1. Dohody nevznikla žiadnej zo Zmluvných strán škoda ani iná ujma a nevznikajú im žiadne nároky vo vzťahu k druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto Dohody nastáva právny stav ako keby k podpisu Dodatku č. 2 nikdy nedošlo.

3. Zmluvné strany zároveň zhodne vyhlasujú, že uzatvorením tejto Dohody nie je dotknutá platnosť Zmluvy o dielo č. 267/2024 zo dňa 16.05.2024

ČI. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ a Zhotoviteľ dostanú jeden rovnopis.

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dohodu uzavreli slobodne, vážne bez omylu, a že nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu Dohodu podpisujú.

Za Objednávateľa:

Horný Vadičov, dňa 30.06.2025

.....

Mgr. Viera Lea Slivková, starostka

Za Zhotoviteľa:

Teplička nad Váhom, dňa 30.06.2025

.....

Gabriela Majerčíková, konateľ